

## પરિશિષ્ટ - અ

વિદેશમાં રહેતા/વિદેશી પત્નીઓ દ્વારા તરછોડી દેવાયેલ ભારતીય સ્ત્રીઓ માટે કાનૂની/નાણાકીય સહાય માટેની માર્ગદર્શિકા (૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ની અસરથી સંશોધિત) :

### ૧. હેતુ:

૧.૧ આઈસીડબલ્યુએફ હેઠળ સહાયનો હેતુ જરૂરિયાતમંદ પીડિત ભારતીય સ્ત્રીઓ (જેમને તેમના વિદેશમાં રહેતા / વિદેશી પત્નીઓ દ્વારા તરછોડી દેવામાં આવેલ છે)ને કાનૂની સેવાઓ અને સંપરામર્શ મેળવવા માટે અમુક માત્રામાં નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે.

૧.૨ આવી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે નિયત કરવામાં આવેલ અને ભારતીય એલચી કચેરી સાથે નોંધાયેલ પ્રતિષ્ઠિત ભારતીય મહિલા સંગઠનો/ ભારતીય સામુદાયિક મંડળો / બિનસરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સંપરામર્શ અને કાનૂની સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

### ૨. કાર્યક્ષેત્ર અને યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા:

૨.૧ આઈસીડબલ્યુએફ હેઠળ સહાય નીચે દર્શાવેલ શરતોને આધિન એવી ભારતીય સ્ત્રીઓને મળવાપાત્ર થશે જેઓને તેમના વિદેશમાં રહેતા / વિદેશી પત્નીઓ દ્વારા તરછોડી દેવામાં આવેલ છે અથવા વિદેશી રાષ્ટ્રમાં છૂટાછેડાની કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલ છે:-

(૧) વિદેશી બાબતોના મંત્રાલયની આ યોજના હેઠળ નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં “તરછોડવું” શબ્દનો અર્થ પત્ની દ્વારા પોતાની પત્નીનો સ્વૈચ્છિક રીતે કરવામાં આવેલ ત્યાગ એવો કરવામાં આવશે. તદ ઉપરાંત, પત્ની દ્વારા કે તેના બોલાયેલ શબ્દો કે કૃત્યો દ્વારા પત્નીને તેના પતીનું ઘર છોડવાની કે કોઈ વ્યાજબી કારણ વિના ઘરથી દૂર રહેવાની ફરજ પડે તેવા સંજોગોમાં દેખીતી રીતે પત્ની તેનાથી અલગ થઈ ગઈ હોય તેમ છતાં તેણીનો પતી તરછોડવા માટે દોષિત ગણાશે. તરછોડવું એ ઘણું કરીને અસહયોગ, જેજેમના પ્રત્યે જવાબદારી અદા કરવાની હોય છે તેમને નાણાકીય સંસાધનો પૂરા પાડવાની નિષ્ફળતા છે, સંબંધિત રાષ્ટ્રમાં સતત સાથે રહેવા માટે વિઝા અપાવવાનો ઈનકાર, સ્ત્રીઓ પ્રત્યે અત્યાચાર કે સતામણી સાથે જોડાયેલ હોય છે, જેમાં આવો અત્યાચાર કોઈ સંપત્તિ કે પૈસામાં જેનું મૂલ્ય આંકી શકાય તેવી સુરક્ષાની ગેરકાયદેસર માગણી સંતોષવા માટે પત્ની પર કે તેને સંબંધિત અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પર અથવા તો આવી માગણી નહિ સંતોષવાને કારણે પત્ની કે તેને સંબંધિત અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પર બળજબરી કરવામાં આવે છે.

(૨) યોજનાનો કાર્ય વિસ્તાર : વિદેશમાં આવેલ તમામ એલચી કચેરીઓ અને પદાસીન વ્યક્તિઓ.

(૩) મહિલા ભારતીય પાસપોર્ટ ધારક હોવી જોઈએ.

(૪) મહિલાના લગ્ન વિદેશમાં રહેતા કે વિદેશી પતી સાથે ભારતમાં કે વિદેશમાં વિધિપૂર્વક થયેલ હોવા જોઈએ.

(૫) આ કિસ્સામાં “વિદેશમાં રહેતા ભારતીય” શબ્દમાં બિન-નિવાસી ભારતીય (એન.આર.આઈ.) અને ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ (પી.આઈ.ઓ.)નો સમાવેશ થશે.

(૬) મહિલાને તેના લગ્નના ૭ (સાત) વર્ષની અંદર ભારતમાં કે વિદેશી રાષ્ટ્રમાં તરછોડી દેવામાં આવી હોય; અથવા

(૭) પત્નીના વિદેશમાં રહેતા કે વિદેશી પતી સાથે લગ્નના ૭ (સાત) વર્ષની અંદર છૂટાછેડાની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી હોય.

(૮) પત્નીના વિદેશમાં રહેતા કે વિદેશી પતી દ્વારા લગ્નના ૭ (સાત) વર્ષની અંદર એકતરફી રીતે છૂટાછેડા મેળવી લેવામાં આવ્યા હોય અને પત્ની દ્વારા ભરણપોષણ અને ખોરાકીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ હોય.

## परिशिष्ट -अ

अपनेप्रवासीभारतीय / विदेशीपतिद्वारापरित्यक्तभारतीयमहिलाओंकेलिएकानूनी/आर्थिकसहायताकेलिएदिशानिर्देश  
(1सितंबर, 2017 केप्रभावसेसंशोधित) :

### 1. उद्देश्य:

#### 1.1

आईसीडब्ल्यूएफकेअंतर्गतसहायताकाउद्देश्यपरामर्शऔरकानूनीसेवाओंकेलिएसंकटमेंभारतीयमहिलाओंकोकुछजरूरीआर्थिकसहायताप्रदानकरनाहै (जोअपनेप्रवासीभारतीय/विदेशीपतिद्वारात्यागदीगयीहै)।

1.2 परामर्शऔरकानूनीसेवाएंप्रदानकरनेजैसीसेवाओंकेलिएविश्वसनीयभारतीयमहिलासंगठनों / भारतीयसमुदायसंघों / गैरसरकारीसंगठनोंकेमाध्यमसेसेवाएंप्रदानकीजाएंगीऔरइन्हेंभारतीयमिशनोंकेसाथसूचीबद्धकियाजाएगा।

### 2. योजनाकेलिएदायराऔरपात्रता:

2.1 आईसीडब्ल्यूएफकेतहतसहायताभारतीयमहिलाओंकेलिएउपलब्धहोगी, जिन्हेंप्रवासीभारतीय / विदेशीपतिद्वाराछोड़दियागयाहैयानिम्नलिखितशर्तोंकेअधीन, विदेशमेंतलाककीसुनवाईकासामनाकररहीहैं : -

(i) विदेशमंत्रालयकीयोजनाकेतहतवित्तीयसहायताप्रदानकरनेकेलिएपात्रताकेसंदर्भमें "परित्याग" कामतलबपतिद्वाराअपनीपत्नीकास्वैच्छिकपरित्यागकरनाहोगा।इसकेअलावा, यदिपति-अपनीबातोंसे-औरयाक्रियाओंसेपत्नीकोशादीकेघरछोड़नेयाउचितकारणकेबिनादूररहनेकेलिएमजबूरकरताहै, तोवहपरित्यागकादोषीहोगा, हालांकिपत्नीकोउससेअलगमानाजारहाहै।परित्यागकोअक्सरसमर्थननहींदेनेसेजोड़ाजाताहै, जोउनलोगोंकेलिएमौद्रिकसंसाधनप्रदानकरनेमेंविफलताहैजिनकेप्रतिऐसादायित्वबनताहै, संबंधितविदेशीराष्ट्रमेंरहनाजारीरखनेकेलिएवीजाकीस्थितिसेइनकारकरना, महिलाकेलिएउत्पीड़नकापतालगाना, जहांइसतरहकाउत्पीड़नकिसीभीसंपत्तियामूल्यवानसुरक्षाकेलिएकिसीभीगैरकानूनीमांगकोपूराकरनेकेलिएउसेयाऐसीमांगकोपूराकरनेकेलिएउससेसंबंधितकिसीव्यक्तियाउसकेद्वाराविफलहोनेकेकारणहै।

(ii) इसयोजनाकाकवरेज: विदेशमेंसभीमिशनोंऔरपोस्टपरलागू।

(iii) महिलाएकभारतीयपासपोर्टधारकहै

(iv) महिलाकाविवाहप्रवासीभारतीययाविदेशीव्यक्तिकेसाथभारतयाविदेशमेंकियागयाहै।

(v) इसमामलेमें "ओवरसीजइंडियन" पदमेंप्रवासीभारतीय (एनआरआई) औरभारतीयमूलकेव्यक्ति (पीआईओ) शामिलहोंगे।

(vi) महिलाकोभारतमेंयाविदेशमेंविवाहकेसातसालकेभीतरपरित्यक्तकियागयाहो, या

(vii) तलाककीकार्यवाहीउसकेप्रवासीभारतीय / विदेशीपतिद्वाराशादीकेसातसालकेभीतरशुरूकीगयीहो, या

(viii) एकतलाकशुदामहिलाकोउसकेप्रवासीभारतीय /  
विदेशीपतिद्वारातलाकशादीकेसातसालकेभीतरदियागयाहोऔरउसकेद्वाराहृतऔरगुजाराकेलिएमामलादायरकियाजानाहै  
।

(ix) यदिमहिलाकेखिलाफकोईआपराधिकमामलातयकियागयाहो, तोउसमहिलाकेलिएसहायताउपलब्धनहींहोगी,  
बशर्तेकिमाता-पिताद्वाराबच्चेकेअपहरणकाआपराधिकआरोपबाधानहींबनेगी,  
जिसमेंबच्चेकीहिरासतकोलेकरएकसक्षमन्यायालयद्वाराअभीतकनिर्णयनहींलियागयाहै।

(x) इसयोजनाकेतहतराहतचाहनेवालीभारतीयमहिलाकाअधिवासलाभकीअनुमतिकेलिएप्रासंगिकनहींहोसकताहै।

(xi) आवेदकोंकोवित्तीयजरूरतकेआधारपरप्राथमिकतादीजाएगी।

(xii) आर्थिकमददअधिकतम 4000

अमेरिकीडॉलरप्रतिमामलातकसीमितहोगी।आर्थिकमददकोआवेदककेसूचीबद्धकानूनीसलाहकारयाभारतीयसमुदायसंघ /  
महिलासंगठन /

संबंधितगैर-सरकारीसंगठनकोजारीकीजाएगीजिससेउसेमामलादर्जकरनेकेलिएमहिलाकोदस्तावेजतैयारकरनेऔरतैयारीक  
रनेमेंसहायताकेलिएकदमउठानेमेंसक्षमबनायाजासके।

\* नोट: कानूनीऔरवित्तीयसहायताचाहनेवालेआवेदकसीधेभारतीयमिशन / वाणिज्यदूतावासकोआवेदनदेसकतेहैं।